

מסורת הש"ס

(א) מ"ק ו. כלאים פ"ג מ"א, **(ב)** נ"ב"ק א, **(ג)** נ"ב תל"ב כב טו, **(ד)** ר"מ, **(ה)** גלגל ר"מ, **(ו)** נ"ב"ק לז, ו"ע"ש דרכה נופיה הוא דקלמר השורף שטרו של חצירו פטור דלמר ליה ייירא קלמי מינך, **(ז)** נבדליתא להילא רפי"ח דכלאים כללי זרעים וכו' ומותרין באכילה וכו"ש בהנחל,

»

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה נותן בו' דהא פסקינן הלכתא בב"ק. קשה לי הא מר"ל דשמעתא הוא רבה והוא טורח בביק דהשורף שטרותיו של חצירו פטור. ומי"ט הורכז חוס' כדאמת נחלק וילתא לקושים מרש"א:

»

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה טמן וכו' אלף לגולן ליפטר: **(ב)** בא"ד שטרותיו של חצירו פטור ליה רבה התיב דהתם ייירא בעלמא: **(ג)** ר"ח טאה וכו' משמע שכבר נזכר וכו' יוסי:

»

מוסף רש"י

נותן לו דמי חטין. שאין דרך לטורח וכן ממכרין בתוך הסטין (ביצח רח): שיש בה רובע. ורובע קנק. אחד מכ"ד מפאה, ימעט. שאם ירע רובע הקב ימנעטן ויעקרט (חור' ו).

»

מוסף תוספות

א. חייב האי שרפרו לשלם לגולן דמיהו דדבר הגורם למכור הוא שאם היה בעין היה מחזירו גולן לבעליו ופטור. כפי' ביק מ"א: **ב.** ועפרהנמכר במתן כגון עפרות זהב הוא. רמב"ם א. כיון דאדחייחיו בחיבי אין בוריעתם משום כלאים דלא חשיב אלא כמין במינר. רמב"ם. יעט יונה. **ד.** דכתיב (דברים כב) פן תקדש המלאה הורע אשר תורע ותבואת הכרם. רמב"ם. ה. כלומר הדרכבת כלאים הידעא ממנו מותר. רמב"ם. **ו.** ומיהו דראי אפי' קודם זריעה אם יש בו רובע ורע ממין אחר ימעט דכלאי זרעים וזריעתן יקוימן אסור. ר"ן. **ז.** אבל לענין כלאים וכו' כיון שימעט מרובע שרי שרוב אין שם כלאים. רמב"ם יונה. ח. [נד'כשני מינים דמי. שם.

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

נוסן לו דמי חטין. שהרי הפחיתו צמדה דליהו הוה מוצין ליה עם הסטין דעפרורית מקבל לוקח אבל לחזור ולערב אינו יכול דהשתא עושה עולה צידים וכתיב (ויקרא יט) לא תעשו עול וגם לוקח לא מחיל אלא מה שנתערב מעלמו עם התבואה בע"כ של מוכר וכשזכור הנרור

ומשלך חוץ היזק צידים הוא שאותן זרורות היו לו שוין כמו חטין וא"י לא חשיבי ליה היזק גמור דמ"מ הן גופן אינן שוין כלום ליחייב מיהא משום דינא דגרמי כגון השורף שטרותיו של חצירו והמקדש בכרם והזורע כלאים בשדה חצירו דבההיא שעתא קגזיל ליה מיד ממונו אע"פ שאינו ניכר *דהא פסקינן הלכתא בנ"ק (דף ק.) [כר"מ דלאין דינא דגרמי ואמרינן נמי התם הוה עובדא וכפייה רפרס לרז אשי ואגבייה כי כשורא לללמי [שם מ"א]וגרמא כמקין דקיי"ל^{[?]?}
פטור היינו כגון שולח את הצברה ציד חרש שוטה וקטן שהיזק ניכר אבל אינו עושה אותו צידים אלא גורם עכשיו שיצא היזק ממילא לאחר זמן אבל דינא דגרמי צידים הוא מויק אלא שאין ההיזק ניכר]: ומשני **קטניה מקבל עליו רובע**. כדתייב רב קטינא אבל עפרורית פחות מרובע משהו הוא דמקבל אבל רובע בעפרורית כיתר מרובע בקטנית לא מקבל: **חטין מקבל עליו כו'**. כלומר אם חטין מוכר לו מקבל עליו לוקח כו'. קטנית אורחיה לגדל בחטין וישוובה בשעורים ועפרורית בעדשים. יתשובת קש שניזרה בנישוב: **מאי לאו הוא הדין לחטין ושעורין**. דמקבל עליו רובע עפרורית והאי דקתני לא גבי עדשים אורחא דמילתא קתני שמייני טנופת הללו מנזין זה בזה וזה בזה: **דמיעקר עקרי להו**. ולא קולרין הלכך שכיח זהו עפרורית טפי: **אלא עעמא כו'**. כלומר כיון דלמרת דמיעקר עקרי להו והלכך שכיח זהו עפרורית טובא א"כ דוקא נקט בעדשים רובע עפרורית משום דשכיחי זהו אבל חטי ושערי אין לומר רובע עפרורית דהא לא שכיח כ"כ תפשוט מיהא סייע לזכרין שיתת מתרין עפרורית פחות מרובע דאם איתא דה"ה לחטי ושערי ילתינו רובע עפרורית בחטין ואנא אמינא כ"ש בעדשים: **לעולם**. אימא לך חטי ושערי מקבל רובע עפרורית ודקשיא לך ליתנייה גבי חטין וכ"ש עדשים בעדשים אינצטריכא ליה כו': **אמר רב הונא** אס צבא לוקח לוקח חטין ויחזיר לו המוכר חטין כנגדן או מעות ולא יאמר רובע כבר מחלת והמותר אשלם לך: **אפיירי שפירי ויבי**. דלא מחיל טנופת כלל אלא מפני שטורה הוא לנפותו בשביל דבר מועט והלכך כי ליכא אלא רובע לא טרח לוקח לנפותו דכי אמר ליה מוכר ללוקח אני אומר שפירות יפין הן ואם תאמר אינן יפין או טרח ונפה אותם או אייתי ראיה כמה יש טנופת ואשלם לך ובשביל רובע לא טרח דינא שכרו דהפסד טרחו אבל כי איכא יותר מרובע טרח לוקח לנפותו וכיון דהתחיל לטרוח טורח ומנפה את כולו דדבר קל הוא לגמור הניפוי מאחר שהתחיל והלכך לא מחיל ומיהו היכא דליכא אלא רובע אס צא לנפות הרי בטלה דעתו ופטור מוכר: **ואמרי לה קנסא**. דמן הדין אפי' טפי מרובע מחיל איניש ואפיירי דלאו שפירי מכל וכל יהיב לוקח זוזי שיועד הוא דדרך תבואה להיות זה טנופת ומחיל הלכך רובע לא קניס דהא שכיח וליכא למימר דערויב עריב צידים אבל יתר מרובע לא שכיח בתבואה ואיכא למימר דליהו המוכר הוא דעריב קנסוהו רבנן בכוליה דליכא למימר כוליה עירב. ונפקא מינה דאי ידעינן ציה דלא עריב אפי' טפי מרובע הוי מחילה וקנה לוקח והיינו דליכא צין דינא לקנסא: **מיוציב**. אלישנא קמא דלמרי ליה דינא קפרין ולא אקנסא: **כל סאה**. תבואה שיש בה רובע הקב ממין אחר ימעט דלא ליהוי רובע ואח"כ יזרענו וכן פ"י רבינו חננאל. א"נ מזרעו אלא שלא נשרשו עדיין ימעט אבל אם נשרשו אין להם עוד תקנה שכבר נאסרו בהשרשה כדנפקא לן בפסחים דפרק כל שעה (דף כה).

מהמללא [דגיים כג] והזרע זרוע מעיקרו בהשרשה ובספרי^[?] נמי תניא לה צהדיא התבואה משתשריש: **סברו דרובע דנלאים**. האוסר התבואה משום כלאים חשוב הוא מן התורה ולא בטיל כי היכי דחשיב יותר מרובע טנופת לגבי מכירה דלא בטיל והוא הדין דפחות מרובע דכללאים בטל כרובע דטנופת: **וקפני ימעט**. ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו פחות מרובע. ואע"ג דאיסור כלאים חמור הוא שאין צ"ד יכולין להפקיע איסור אפי"ה לא מחמרינן ציה למימר דכיון דטרח ליטרח בכוליה לנפותו כולו כ"ש גבי מכירה דקיל שהרי צ"ד יכולין להפקיר ממון של זה לחצירו דהוו להו למימר ימעטי ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו רובע ואע"ג דלפירי יהיב אינש זוזי ובטפי מרובע עביד דטרח בכוליה ולא מחיל אפי"ה כיון דרובע מחיל איניש בטפי מרובע נמי יעמידנו על רובע ולא ינפה את כולו וקשיא לרז הונא דלמר מנפה את כולו. ומיהו הוה מזי לתרזי דלא דמי טעם דטנופת לטעם דכלאים כל כך דהתם במחילה תליא מילתא דרובע מחיל איניש משום טרחא אבל יותר מרובע לא מחיל איניש אפי' פחות מרובע שזו דנקל לו לטרוח בכולו מאחר שמתחיל אלא דעדיפא מינה קמתרין ליה: **כרובע דהכא דמי**. דשניהן בטלין מן הדין והלכך די במיעוט דהא אפי' מיעוט לא הוה כרין דהא בטיל אלא חומרא בעלמא הוא כדמפרש ואזיל אבל יותר מרובע דכלאים אימא לך שאם צא למעט ממעט את כולו: **אי ביני**. דמשום חומרא דכלאים ממעט ולא מן הדין:

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא צד.

נותן לו דמי חטין. פי' ריב"ס דהיינו כר"ש דלמר (צ"ק נח): **דבר** הגורם לממון כממון דמי דמחייב בגול חמץ ועצר עליו הפסח **(ו)** [וצא אחר ושרפון^א ולר"י נראה דלמי אפי' כרבנן דהתם ודאי לאו כממון דמי שאינו שזה לשום אדם כלום אלא **(ה)**] לגזילה ליפטר צו אבל

הכא הוי כאילו גזל חטין עלמן שהוא מוכר זרורות לכל אדם כמו חטין^ב ולא דמי לשורף שטרותיו של חצירו **(ט)** דהתם^ו ייירא בעלמא הוא דקלא ליה ולא את החזב:

סאה שיש בה רובע ימעט. פי' ר"ש ימעט ואח"כ יזרענו^ג א"נ אס מזרעו ולא נשרשו עדיין ימעט אבל אס נשרשו אין להם תקנה שכבר נשרשו ולאסרו בהשרשה ואין נראה דלשון ימעט משמע שכבר ^אנשרשו ור' יוסי נמי דקלמר יצור משום דמיוחי כמקיים כלאים וקודם שזרעו לא מיוחי כמקיים כלאים ועוד דצפרק קמא דמ"ק (דף ו. ו.ש) מיימי לה צהדיא על זרעים המחוברים אלא דנראה דמייירי הכא במחוברים לקרקע ומה שפירש דאם נשרשו אין להם תקנה אגב חורפיה לא עיין דלא אמר הכי פרק כל שעה (פסחים דף כה). אלא גבי כלאי הכרס^ד אבל כלאי זרעים מותרין לא באכילה ובהנאה^ה כדמשמע פרק כל הבשר (מולין דף קטו). דפרין אלא מעמה כלאי זרעים ליתסרו דהא כל שמיעצמי לך הוא ומשני מה צהמתן היואל ממנה מותר^ו אף שך כן' ואלישנא דקנסא פריך דקתני ימעט ולא קנסינן פחות מרובע אטו רובע אבל אלישנא דדינא לא מזי פריך דלא דמי דהתם משום דטפי מרובע לא מחיל כו'^ז כדפירש ר"ש גופיה דה"מ לשנויי הכי ומיהו י"ש ליישב דפרין נמי אלישנא דדינא שפיר דכל שדרך צני אדם להסיר כלאים הוי אס לא הסיים ולכן הואיל ודרך צני אדם כשבאין לנפות מנפין הכל בכלאים נמי ליהוי כלאים^ח עד שסייר הכל מכל מקום ללישנא דקנסא מיושב טפי והוי מזי לשנויי דסבר כר' יוסי דלמר יצור אלא רואה להעמיד כדברי הכל:

»

ליישב דפרין נמי אלישנא דדינא שפיר דכל שדרך צני אדם להסיר כלאים הוי אס לא הסיים ולכן הואיל ודרך צני אדם כשבאין לנפות מנפין הכל בכלאים נמי ליהוי כלאים^ח עד שסייר הכל מכל מקום ללישנא דקנסא מיושב טפי והוי מזי לשנויי דסבר כר' יוסי דלמר יצור אלא רואה להעמיד כדברי הכל:

אימא **רב הונא אס צא**. לוקח להקפיד בטנופת דנראה בעיניו שיש צו טנופת יותר מרובע וצא לוקח לנפותו לדעת אס יש שם יותר מרובע ונמלא צו יותר: **מנפה אס כולן**. ויחזיר לו המוכר חטין כנגדן או מעות ולא יאמר רובע כבר מחלת והמותר אשלם לך: **אפיירי שפירי ויבי**. דלא מחיל טנופת כלל אלא מפני שטורה הוא לנפותו בשביל דבר מועט והלכך כי ליכא אלא רובע לא טרח לוקח לנפותו דכי אמר ליה מוכר ללוקח אני אומר שפירות יפין הן ואם תאמר אינן יפין או טרח ונפה אותם או אייתי ראיה כמה יש טנופת ואשלם לך ובשביל רובע לא טרח דינא שכרו דהפסד טרחו אבל כי איכא יותר מרובע טרח לוקח לנפותו וכיון דהתחיל לטרוח טורח ומנפה את כולו דדבר קל הוא לגמור הניפוי מאחר שהתחיל והלכך לא מחיל ומיהו היכא דליכא אלא רובע אס צא לנפות הרי בטלה דעתו ופטור מוכר: **ואמרי לה קנסא**. דמן הדין אפי' טפי מרובע מחיל איניש ואפיירי דלאו שפירי מכל וכל יהיב לוקח זוזי שיועד הוא דדרך תבואה להיות זה טנופת ומחיל הלכך רובע לא קניס דהא שכיח וליכא למימר דערויב עריב צידים אבל יתר מרובע לא שכיח בתבואה ואיכא למימר דליהו המוכר הוא דעריב קנסוהו רבנן בכוליה דליכא למימר כוליה עירב. ונפקא מינה דאי ידעינן ציה דלא עריב אפי' טפי מרובע הוי מחילה וקנה לוקח והיינו דליכא צין דינא לקנסא: **מיוציב**. אלישנא קמא דלמרי ליה דינא קפרין ולא אקנסא: **כל סאה**. תבואה שיש בה רובע הקב ממין אחר ימעט דלא ליהוי רובע ואח"כ יזרענו וכן פ"י רבינו חננאל. א"נ מזרעו אלא שלא נשרשו עדיין ימעט אבל אם נשרשו אין להם עוד תקנה שכבר נאסרו בהשרשה כדנפקא לן בפסחים דפרק כל שעה (דף כה).

»

מהמללא [דגיים כג] והזרע זרוע מעיקרו בהשרשה ובספרי^[?] נמי תניא לה צהדיא התבואה משתשריש: **סברו דרובע דנלאים**. האוסר התבואה משום כלאים חשוב הוא מן התורה ולא בטיל כי היכי דחשיב יותר מרובע טנופת לגבי מכירה דלא בטיל והוא הדין דפחות מרובע דכללאים בטל כרובע דטנופת: **וקפני ימעט**. ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו פחות מרובע. ואע"ג דאיסור כלאים חמור הוא שאין צ"ד יכולין להפקיע איסור אפי"ה לא מחמרינן ציה למימר דכיון דטרח ליטרח בכוליה לנפותו כולו כ"ש גבי מכירה דקיל שהרי צ"ד יכולין להפקיר ממון של זה לחצירו דהוו להו למימר ימעטי ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו רובע ואע"ג דלפירי יהיב אינש זוזי ובטפי מרובע עביד דטרח בכוליה ולא מחיל אפי"ה כיון דרובע מחיל איניש בטפי מרובע נמי יעמידנו על רובע ולא ינפה את כולו וקשיא לרז הונא דלמר מנפה את כולו. ומיהו הוה מזי לתרזי דלא דמי טעם דטנופת לטעם דכלאים כל כך דהתם במחילה תליא מילתא דרובע מחיל איניש משום טרחא אבל יותר מרובע לא מחיל איניש אפי' פחות מרובע שזו דנקל לו לטרוח בכולו מאחר שמתחיל אלא דעדיפא מינה קמתרין ליה: **כרובע דהכא דמי**. דשניהן בטלין מן הדין והלכך די במיעוט דהא אפי' מיעוט לא הוה כרין דהא בטיל אלא חומרא בעלמא הוא כדמפרש ואזיל אבל יותר מרובע דכלאים אימא לך שאם צא למעט ממעט את כולו: **אי ביני**. דמשום חומרא דכלאים ממעט ולא מן הדין:

»

ליישב דפרין נמי אלישנא דדינא שפיר דכל שדרך צני אדם להסיר כלאים הוי אס לא הסיים ולכן הואיל ודרך צני אדם כשבאין לנפות מנפין הכל בכלאים נמי ליהוי כלאים^ח עד שסייר הכל מכל מקום ללישנא דקנסא מיושב טפי והוי מזי לשנויי דסבר כר' יוסי דלמר יצור אלא רואה להעמיד כדברי הכל:

עין משפט ונר מצוה

י א ב מיי פייח מהל' מכירה ה' יא סמג לאון קט טוש"ע ח"מ סימן רכט סעי' א:

יח ג מיי פ"ג מהל' כלאים ה' א סמג לאון רפ טוש"ע י"ד פ"ו סעיף ה:

»

רבינו גרשום

ועפרורית רובע לא מקבל והתניא וכו' רובע יתשובת. היינו אבק קש שנישוב: עדשים מקבל עליו רובע עפרורית. אלמא דעפרורית מקבל רובע וקשיא. ומשני לעולם בשאר פירות פחות מרובע מקבל רובע לא מקבל ושאינו עדשים דקתני דרובע מקבל משום דמיעקר עקרי להו עם השורשין מן האדמה ומייחי בהו עפרא. אבל חטי ושערי ושאר פירי דחצויי להו מחזד ולא מייחי עפרא בהריה פחות מרובע מקבל רובע לא מקבל. השתא דוק מינה טעם דעדשים רובע מקבל משום דמיעקר עקרי להו אבל חטי ושערי לא מקבלי רובע. השתא דמפוטו מינה דעפרורית דחטי ושערי רובע לא מקבל אבל פחות מרובע מקבל. והכי נמי אמר רב קטינא דפחות מרובע מקבל. והאי מילתא בניחות' גרסי' לה. ומקשי' לא לעולם מהא לא תפשוט דחטין ושעורין רובע משו מקבל עפרורית ועדשים אצטריכא ליה למתני דסרי"א וכו' קמיל דאפי' הכי לא מקבל אלא רובע ותו לא והוא הדין נמי לגבי חטי ושערי. וקשי' לרב קטינא: אמר רב הונא להיכא דאיכא יותר מרובע טנופת ובא לוקח לנפות כלומר לקוח מנפה את כולו. אפי' פחות מרובע: אמרי לה דינא. דמאן דיהויב זוזי אפיירי ואפילו זוכיב. ואפילו הכי אי אית בה רובע טנופת לא טרח לנפות איש וליהיב דטרח בטלה דעתו אצל כל אדם ולא משנחזין ביה ומקבל בעל כרחו. אבל יותר מרובע טרח לנפות וכיון דטרח טרח בכוליה ומנפה את כולו: ואמרי לה קנסא. דקנסינן ליה משום דרובע שכיח בפירות יותר מרובע לא שכיח והואיל דאיכא יותר מרובע איהו הוא המוכר ידעייב בהו בידים ממש משום אונאה וכיון דעריב קנסוהו רבנן בכוליה ומנפה להו: מיתובי סאה חשיב כלאים וימעט. משום דאפי' חטי ושערי חשיב כלאים נמי. וקתני ימעט עד דליתא רובע. ולא מכל וכל ימיט. הכא נמי להיכא דאיכא יותר מרובע ימעט הטנופת היותר עד רובע. וקשי' לרב הונא דאמר הבא לנפות מנפה את כולו לא רובע דכלאים לא הוי כיתור מרובע אלא כרובע דהכא דמקח וממכר דמי דמקבל עליו: אי הכי אמאי קתני ימעט. ליהוי כפחות מרובע ולא יצטרך למעט: משום דחומרא דכלאים שאני דאיסור הנאה: